

中国证券投资基金业协会

中基协处分（2024）174号

纪律处分决定书

当事人：王翠，女，1983年7月出生，时任北京一八九八创业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称北京一八九八创投）合规风控负责人，任职期间为2019年3月至2022年7月。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向王翠下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕25号）。王翠未于规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，北京一八九八创投存在以下违规行为：

一是未及时申请私募基金产品备案。北京一八九八创投作为普通合伙人、执行事务合伙人，设立杭州未名友创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“未名友创”）。根据合伙协议与银行账户流水，“未名友创”以私募基金方式投资运作，存在对外募集资金以及对外投资行为，符合《私募基金

监管办法》第二条第三款所列情形，属于应备案的私募基金产品。北京一八九八创投未及时向协会申请私募基金产品备案的行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第十一条关于私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后 20 个工作日内进行备案的规定，北京一八九八创投持续管理未备案私募基金的行为违反了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第六条的规定。

二是未向投资者披露可能存在的利益冲突情况。“北京一八九八友创投资中心（有限合伙）”（以下简称“一八九八友创基金”）为北京一八九八创投管理的唯一一只已备案私募基金。一八九八创业投资管理（北京）有限公司（以下简称一八九八创投）为北京一八九八创投的关联机构，一八九八创投与相关项目公司分别签署《融资服务协议》。一八九八创投为相关项目公司提供融资服务的同时，“一八九八友创基金”亦跟投前述项目公司，一八九八创投分别于 2018 年 5 月 9 日、2019 年 1 月 9 日按照《融资服务协议》约定的收费标准向相关项目公司收取“一八九八友创基金”跟投部分的融资服务费。公司未向投资者就前述可能存在的利益冲突情况等可能影响投资者合法权益的重大事项进行信息披露。以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十四条，《私募投资基金信息披露管理办法》第九条关于私募基金管理人应如实向投资者披露可能存在的利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重大信息的相关规定。

三是未妥善保管投资者适当性管理资料。“一八九八友创基金”的投资者风险识别能力和风险承受能力测评文件、

合格投资者资产证明文件遗失。以上行为违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第十一条关于私募基金管理人应当妥善保存投资者适当性管理资料的规定。

以上事实有融资服务协议、银行账户流水、机构情况说明、谈话记录、合伙协议、员工花名册、电话记录单、劳动合同、协会资产管理业务综合报送平台信息等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。王翠于2019年3月至2022年7月期间担任北京一八九八创投合规风控负责人，应当就第一项违规行为承担相应责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对王翠进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以于收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年4月30日



抄送：证监会市场二司（清整办），北京证监局。
